



**PUTUSAN**

Nomor 158/PDT.G/2017/PN Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

**Hajjah ROESMIYATI**, lahir di Solo, pada tanggal 23 Oktober 1947, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Komplek Depdikbud A3/17, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Penduduk Nomor 3174046310470002, Warga Negara Indonesia. untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

LAWAN

- 1.--**TITING HASANAH**, lahir pada tanggal 01 Desember 1940, dahulu bertempat tinggal di Rinjani I, Kaveling No. 285 Blok X, Perumnas Depok II Timur, Desa Abadi Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, akan tetapi saat ini tidak diketahui alamatnya. Untuk selanjutnya disebut sebagai --- **TERGUGAT I**;
- 2.--**AGUSTINA**, lahir pada tanggal 02 Agustus 1959, dahulu bertempat tinggal di Rinjani I, Kaveling No. 285 Blok X, Perumnas Depok II Timur, Desa Abadi Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, akan tetapi saat ini tidak diketahui alamatnya. Untuk selanjutnya disebut sebagai --- **TERGUGAT II**;
- 3.--**ELIYATI**, lahir pada tanggal 17 Juli 1960, dahulu bertempat tinggal di Rinjani I, Kaveling No. 285 Blok X, Perumnas Depok II Timur, Desa Abadi Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, akan tetapi saat ini



tidak diketahui alamatnya. Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT III**;

4.--**ELIYANI**, lahir pada tanggal 06 Juni 1963, dahulu bertempat tinggal di Rinjani I, Kaveling No. 285 Blok X, Perumnas Depok II Timur, Desa Abadi Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, akan tetapi saat ini tidak diketahui alamatnya. Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT IV**;

5.--**ERiyANTI**, lahir pada tanggal 15 November 1965, dahulu bertempat tinggal di . Rinjani I, Kaveling No. 285 Blok X, Perumnas Depok II Timur, Desa Abadi Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, akan tetapi sampai saat ini tidak diketahui alamatnya, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT V**;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V selaku ahli waris dari Almarhum tuan PANITI NADJARAS (L F. NADJARAS), yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 1984, sebagaimana ternyata dari Penetapan Pengadilan Negeri Kota Bogor Nomor 62/Pdt/P/86/Pn.Bgr., tertanggal 20 Maret 1986;

6.--**Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Depok**, yang beralamat di Komplek Kota kembang, Depok. Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 158/Pdt.G/2017/PN Dpk tanggal 2 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 158/Pdt.G/2017/PN Dpk tanggal 17 Nopember 2017 tentang Penunjukan Perubahan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan tersebut;



Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat gugatan tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 158/Pdt.G/2016/PN.Dpk tanggal 7 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Penggugat serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

Setelah melakukan pemeriksaan setempat;

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 01 Agustus 2017 dan telah terdaftar dalam Register Perkara Perdata Gugatan di bawah Nomor : 158/PDT.G/2017/PN Dpk., telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 November 1988 telah mengadakan transaksi jual beli tanah beserta bangunannya milik ahli waris tuan PANITI NADJARAS (L F. NADJARAS), sebagaimana ternyata dari kwitansi yang ditandatangani oleh nyonya TITING HASANAH
2. Bahwa pada tanggal 17 November 1988 Penggugat telah mengadakan transaksi jual beli tanah beserta bangunannya dari ahli waris berdasarkan kwitansi tersebut seharga Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
3. Bahwa tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V terletak di Jl. Rinjani I, Kaveling No. 285 Blok X, Perumnas Depok II Timur, Desa Abadi Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana kwitansi tanggal 17 November 1988, luas tanah dan bangunan lebih kurang 90 m2 (Sembilan puluh meter persegi) , diatas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3980/Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Gambar Situasi tertanggal 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1988 Nomor 2559 (yang saat ini telah is masa berlaku haknya per tanggal 11 September 2008) ;

4. Bahwa Penggugat beserta anak-anaknya sudah tinggal di rumah yang beralamat Jl. Rinjani I, Kaveling No. 285 Blok X, Perumnas Depok II Timur, Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sejak bulan November 1988 ;
5. Bahwa transaksi jual beli antara Penggugat dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V hanya dibuatkan Surat berupa kwitansi, karena pada waktu itu jual beli resmi belum mungkin dilakukan, karena sertifikat masih dalam proses pengurusan di Kantor Perumnas Kota Depok;
6. Bahwa Penggugat akan melakukan pembaharuan sertifikat karena jangka waktu sertifikat telah habis, pembuatan akta jual beli (peralihan hak) dihadapan pejabat yang berwenang dan sekaligus dilanjutkan ke balik nama sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Depok atas tanah beserta bangunannya tersebut, akan tetapi Penggugat mengalami kesulitan karena sertifikat masih atas nama tuan PANITI NADJARAS dan kesulitan untuk menemui ahli waris dari tuan PANITI NADJARAS (L F. NADJARAS) karena sekarang tidak diketahui keberadaannya;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V maupun keluarganya dalam upaya pembaharuan sertifikat, pembuatan akta jual beli (peralihan hak) dihadapan pejabat yang berwenang dan sekaligus dilanjutkan ke balik nama Sertipikat di Kantor Pertanahan atas tanah dan bangunan tersebut, akan tetapi sampai saat ini tidak membuahkan hasil karena alamatnya sudah tidak diketahui lagi;
8. Bahwa untuk kepastian hukum jual beli (peralihan hak) tanah dan bangunan antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V terhadap tanah dan bangunan tersebut, maka Penggugat mengajukan permohonan untuk dapat melakukan pembaharuan hak, mewakili Tergugat untuk dapat menandatangani akta jual beli (peralihan hak) dihadapan pejabat yang berwenang dan melakukan balik nama di Kantor Pertanahan terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3980/Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kabupaten Bogor (saat ini masuk dalam wilayah Kota Depok), Provinsi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 158/Pdt.G/2017/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat, dengan Gambar Situasi tertanggal 13 Januari 1988 Nomor 2559, seluas 90 m<sup>2</sup> terdaftar atas nama Paniti Nadjaras menjadi atas nama HJ. ROEMIYATI selaku Penggugat kepada instansi yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional Kota Depok selaku turut Tergugat;

9. Bahwa niat Penggugat untuk Pembaharuan hak, pembuatan akta jual beli (peralihan hak) dihadapan pejabat yang berwenang serta dan Balik Nama sertifikat tersebut menemui kendala karena dalam hal ini pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah serta instansi yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional Kota Depok meminta dan mengharuskan adanya putusan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Depok dimana letak objek perkara berada;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok untuk dapat menjatuhkan putusan terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah kwitansi atas tanah beserta bangunannya tertanggal 17 November 1988 antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V selaku ahli waris dari tuan PANITI NADJARAS (L F. NADJARAS) atas tanah berserta bangunannya yang terletak di Rinjani I, Kaveling No. 285 Blok X, Perumnas Depok II Timur, Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3980/Abadi Jaya, Gambar Situasi tertanggal 13 Januari 1988 Nomor 2559, terdaftar atas nama Paniti Nadjaras;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah beserta bangunannya yang terletak di Rinjani I, Kaveling No. 285 Blok X, Perumnas Depok II Timur, Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3980/Abadi Jaya, Gambar Situasi tertanggal 13 Januari 1988 Nomor 2559, terdaftar atas nama Paniti Nadjaras;
4. Memberikan izin kepada Penggugat untuk mengurus Pembaharuan hak, bertindak mewakili Tergugat untuk membuat Akta Jual Beli (Peralihan Hak) dihadapan Pejabat yang berwenang serta melakukan pendaftaran





- hak (Balik Nama) atas sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3980/Abadi Jaya, Gambar Situasi tertanggal 13 Januari 1988 Nomor 2559, terdaftar atas nama Paniti Nadjaras ke Badan Pertanahan Nasional Kota Depok;
5. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Depok untuk melakukan pembaharuan hak dan melakukan pendaftaran hak (membalik nama) sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3980/Abadi Jaya, Gambar Situasi tertanggal 13 Januari 1988 Nomor 2559, terdaftar atas nama Paniti Nadjaras menjadi terdaftar atas nama HJ. ROESMIYATI selaku Penggugat;
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dan jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain hadir mewakili walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing untuk Tergugat I tanggal 11 Agustus 2017 untuk persidangan tanggal 30 Agustus 2017, tanggal 07 September 2017 (melalui Media Koran Rakyat Merdeka) untuk persidangan tanggal 18 Oktober 2017, tanggal 2 Nopember 2017 untuk persidangan tanggal 22 Nopember 2017, Tergugat II tanggal 11 Agustus 2017 untuk persidangan tanggal 30 Agustus 2017, tanggal 07 September 2017 (melalui Media Koran Rakyat Merdeka) untuk persidangan tanggal 18 Oktober 2017, tanggal 2 Nopember 2017 untuk persidangan tanggal 22 Nopember 2017, Tergugat III tanggal 11 Agustus 2017 untuk persidangan tanggal 30 Agustus 2017, tanggal 07 September 2017 (melalui Media Koran Rakyat Merdeka) untuk persidangan tanggal 18 Oktober 2017, tanggal 2 Nopember 2017 untuk persidangan tanggal 22 Nopember 2017, Tergugat IV tanggal 11 Agustus 2017 untuk persidangan tanggal 30 Agustus 2017, tanggal 07 September 2017 (melalui Media Koran Rakyat Merdeka) untuk persidangan tanggal 18 Oktober 2017, tanggal 2 Nopember 2017 untuk persidangan tanggal 22 Nopember 2017, Tergugat V tanggal 11 Agustus 2017 untuk persidangan tanggal 30 Agustus 2017, tanggal 07 September 2017 (melalui Media Koran Rakyat Merdeka) untuk persidangan tanggal 18 Oktober 2017, tanggal 2 Nopember 2017 untuk persidangan tanggal 22 Nopember 2017 dan untuk Turut Tergugat juga telah dipanggil tanggal 11 Agustus 2017 untuk persidangan tanggal 30 Agustus 2017, tanggal 06



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 untuk persidangan tanggal 18 Oktober 2017, tanggal 25 Oktober 2017 untuk persidangan tanggal 22 Nopember 2017 masing-masing relas panggilan sidang Nomor : 158/Pdt.G/2017/PN Dpk, ternyata ketidak hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat haruslah dinyatakan telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dipersidangan.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka persidangan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak akan melakukan proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3174046310470002 atas nama HJ. ROESMIYATI, selanjutnya disebut sebagai P-1 ;
2. Fotocopy Kwitansi Pembayaran sebidang tanah dan bangunan di Jl. Rinjani I Kav. No. 285 Blok K, Perumnas Depok II Timur tertanggal 17 Nopember 1998, selanjutnya disebut sebagai P-2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kewarisan Nomor : 486/23-Um, tanggal 8 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Kelurahan Mapang, selanjutnya disebut sebagai P-3 ;
4. Fotocopy Salinan Penetapan No. 62/Pdt/P/86/Pn.Bgr, selanjutnya disebut sebagai P-4 ;
5. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama wajib pajak Rusmiyati, selanjutnya disebut sebagai P-5 ;
6. Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3980 Desa Abadi Jaya atas nama pemegang hak Paniti Nadjaras yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai P-6 ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 158/Pdt.G/2017/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HARIYANTO:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan ketika memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengetahui proses jual beli dan peralihan hak milik sebidang tanah beserta bangunan diatasnya dari Para Tergugat (Ahli Waris Almarhum tuan PANITI NADJARAS) kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat Sejak tahun 1988 sampai dengan 2014 tinggal di Rinjani I, Kaveling No. 285 Blok X, Perumnas Depok II Timur, Desa Abadi Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Kemudian Penggugat pindah untuk ikut tinggal bersama anaknya di Jakarta tetapi saksi tidak mengetahui alamat pastinya sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui TITING HASANAH, AGUSTINA, ELIYATI, ELIYANI dan ERIYANTI tersebut merupakan ahli waris dari Almarhum tuan PANITI NADJARAS yang dahulu bertempat tinggal di Rinjani I, Kaveling No. 285 Blok X, Perumnas Depok II Timur, Desa Abadi Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat tetapi sudah pindah sejak tahun 1988 dan saat ini saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi tinggal di Jl. Rinjani II, No. 205, Rt. 004/Rw. 012, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sejak tahun 1979, jarak rumah saksi dengan lokasi tersebut 10 rumah;
- Bahwa saksi mengetahui yang saat ini yang menempati rumah di lokasi tersebut merupakan H. NENI yang merupakan adik dari Penggugat ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 158/Pdt.G/2017/PN Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mendapatkan tanah dan bangunan di lokasi tersebut dengan cara membeli dari Para Tergugat yang merupakan ahli waris dari Almarhum tuan PANITI NADJARAS Sekitar tahun 1988;
- Bahwa Tuan PANITI NADJARAS telah meninggal dunia pada tahun 1985 dan jual beli tersebut terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat membeli tanah tersebut dengan harga berapa;
- Bahwa luas tanahnya sekitar 90 M<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi);
- Bahwa saksi apabila diminta untuk menunjukan objek rumah tersebut saksi paham;
- Bahwa rumah tersebut batas-batasnya adalah untuk sebelah Utara: Bangunan Ruko, sebelah Selatan : Jalan Rinjani I, sebelah Timur : Bangunan Rumah Milik Hj.Roesmiyati/Hamzah dan sebelah Barat : Bangunan Rumah milik Haris Fadilah;
- Bahwa tidak pernah ada orang lain yang mengakui atau mengklaim bahwa tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sejak tahun 1988;

## 2. Saksi RATINAH

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan ketika memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengetahui proses jual beli dan peralihan hak milik sebidang tanah beserta bangunan diatasnya dari Para Tergugat (Ahli Waris Almarhum tuan PANITI NADJARAS) kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat Sejak tahun 1988 sampai dengan 2014 tinggal di Rinjani I, Kaveling No. 285 Blok X, Perumnas Depok II Timur, Desa Abadi Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Kemudian Penggugat pindah untuk ikut tinggal bersama anaknya di Jakarta tetapi saksi tidak mengetahui alamat pastinya sampai dengan sekarang ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 158/Pdt.G/2017/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui TITING HASANAH, AGUSTINA, ELIYATI, ELIYANI dan ERIYANTI tersebut merupakan ahli waris dari Almarhum tuan PANITI NADJARAS yang dahulu bertempat tinggal di Rinjani I, Kaveling No. 285 Blok X, Perumnas Depok II Timur, Desa Abadi Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat tetapi sudah pindah sejak tahun 1988 dan saat ini saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi idak pernah berkomunikasi ataupun bertemu dengan Para Tergugat sejak tahun 1988;-
- Bahwa saksi tinggal di Jl. Rinjani Raya No. 165, Rt. 003/Rw. 012, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sejak tahun 1980;
- Bahwa saksi mengetahui yang saat ini yang menempati rumah di lokasi tersebut merupakan H. NENI yang merupakan adik dari Penggugat, tetapi Penggugat maupun anak-anaknya masih sering datang untuk berkunjung;
- Bahwa Penggugat mendapatkan tanah dan bangunan di lokasi tersebut dengan cara membeli dari Para Tergugat yang merupakan ahli waris dari Almarhum tuan PANITI NADJARAS;
- Bahwa Tergugat I pernah bercerita kepada saksi jual beli tersebut terjadi sekitar tahun 1988;
- Bahwa Tuan PANITI NADJARAS telah meninggal dunia pada tahun 1985 dan jual beli tersebut terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat membeli tanah tersebut dengan harga berapa;
- Bahwa luas tanahnya sekitar 90 M<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi);
- Bahwa saksi apabila diminta untuk menunjukan objek rumah tersebut saksi paham;
- Bahwa rumah tersebut batas-batasnya adalah untuk sebelah Utara: Bangunan Ruko, sebelah Selatan : Jalan Rinjani I, sebelah Timur : Bangunan Rumah Milik Hj.Roesmiyati/Hamzah dan sebelah Barat : Bangunan Rumah milik Haris Fadilah;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 158/Pdt.G/2017/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada orang lain yang mengakui atau mengklaim bahwa tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sejak tahun 1988;

Menimbang, bahwa untuk lebih meyakinkan terhadap obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek sengketa yang mana dari hasil pemeriksaan setempat diketahui lokasi tanah tersebut terletak di Jalan Rinjani I, Kaveling No. 285 Blok X, Perumnas Depok II Timur, Desa Abadi Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok dengan batas-batas tanah tersebut yaitu :

- Utara : Bangunan Ruko;
- Selatan : Jalan Rinjani I;
- Timur : Bangunan Rumah Milik Hj.Roesmiyati/Hamzah;
- Barat : Bangunan Rumah milik Haris Fadilah;

dan lebih lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada tanggal 8 Desember 2017;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 14 Desember 2017 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 14 Desember 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam pertimbangan dalam putusan ini :

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat tidak hadir dalam persidangan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pokok perkara ketidak hadirannya akan dipertimbangkan dalam kehadiran Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 158/Pdt.G/2017/PN Dpk



Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain hadir mewakili walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing untuk **Tergugat I** tanggal 11 Agustus 2017 untuk persidangan tanggal 30 Agustus 2017, tanggal 07 September 2017 (melalui Media Koran Rakyat Merdeka) untuk persidangan tanggal 18 Oktober 2017, tanggal 2 Nopember 2017 untuk persidangan tanggal 22 Nopember 2017, **Tergugat II** tanggal 11 Agustus 2017 untuk persidangan tanggal 30 Agustus 2017, tanggal 07 September 2017 (melalui Media Koran Rakyat Merdeka) untuk persidangan tanggal 18 Oktober 2017, tanggal 2 Nopember 2017 untuk persidangan tanggal 22 Nopember 2017, **Tergugat III** tanggal 11 Agustus 2017 untuk persidangan tanggal 30 Agustus 2017, tanggal 07 September 2017 (melalui Media Koran Rakyat Merdeka) untuk persidangan tanggal 18 Oktober 2017, tanggal 2 Nopember 2017 untuk persidangan tanggal 22 Nopember 2017, **Tergugat IV** tanggal 11 Agustus 2017 untuk persidangan tanggal 30 Agustus 2017, tanggal 07 September 2017 (melalui Media Koran Rakyat Merdeka) untuk persidangan tanggal 18 Oktober 2017, tanggal 2 Nopember 2017 untuk persidangan tanggal 22 Nopember 2017, **Tergugat V** tanggal 11 Agustus 2017 untuk persidangan tanggal 30 Agustus 2017, tanggal 07 September 2017 (melalui Media Koran Rakyat Merdeka) untuk persidangan tanggal 18 Oktober 2017, tanggal 2 Nopember 2017 untuk persidangan tanggal 22 Nopember 2017 dan untuk **Turut Tergugat** juga telah dipanggil tanggal 11 Agustus 2017 untuk persidangan tanggal 30 Agustus 2017, tanggal 06 September 2017 untuk persidangan tanggal 18 Oktober 2017, tanggal 25 Oktober 2017 untuk persidangan tanggal 22 Nopember 2017 masing-masing relas panggilan sidang Nomor : 158/Pdt.G/2017/PN Dpk, namun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat tetap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir untuk mewakili dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) Reglemen Indonesia yang diperbarui, perkara



ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa walaupun gugatan dalam perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat (verstek), tetapi tidak serta merta gugatan Penggugat tersebut dikabulkan begitu saja karena disamping kepentingan Penggugat, kepentingan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat harus pula diperhatikan (*audi et alteram partem*), sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang sah serta apakah gugatan tersebut beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang utama dalam gugatannya adalah mohon agar menyatakan kwitansi atas tanah beserta bangunannya tertanggal 17 November 1988 antara **Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V** selaku ahli waris dari tuan PANITI NADJARAS (L F. NADJARAS) atas tanah berserta bangunannya yang terletak di Rinjani I, Kaveling No. 285 Blok X, Perumnas Depok II Timur, Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3980/Abadi Jaya, Gambar Situasi tertanggal 13 Januari 1988 Nomor 2559 adalah sah dan menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata menjadi kewajiban Penggugat untuk terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan azas, barang siapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak atau yang berdasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, untuk lebih menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga menghadirkan saksi-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah, yakni 1. Saksi HARIYANTO dan 2. Saksi RATINAH;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran serta kepastian mengenai obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek sengketa yang mana dari hasil pemeriksaan setempat diketahui lokasi tanah tersebut terletak di Jalan Rinjani I, Kaveling No. 285 Blok X, Perumnas Depok II Timur, Desa Abadi Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok dengan batas-batas tanah tersebut yaitu :

- Utara : Bangunan Ruko;
- Selatan : Jalan Rinjani I;
- Timur : Bangunan Rumah Milik Hj.Roesmiyati/Hamzah;
- Barat : Bangunan Rumah milik Haris Fadilah;

dan lebih lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada tanggal 8 Desember 2017;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi dan melihat obyek sengketa yang satu dan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim telah sampai pada fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar PANITI NADJARAS (L F. NADJARAS) adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunannya yang terletak di Jalan Rinjani I, Kaveling No. 285 Blok X, Perumnas Depok II Timur, Desa Abadi Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok kurang lebih seluas 90 m2 (sembilan puluh meter persegi), sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3980/Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Gambar Situasi Nomor : 2559/1988 tertanggal 13 Januari 1988 yang tercatat atas nama PANITI NADJARAS dengan batas-batas tanah tersebut yaitu :
  - Utara : Bangunan Ruko;
  - Selatan : Jalan Rinjani I;
  - Timur : Bangunan Rumah Milik Hj.Roesmiyati/Hamzah;
  - Barat : Bangunan Rumah milik Haris Fadilah;
- Bahwa benar PANITI NADJARAS telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 1984 yang mana PANITI NADJARAS telah meninggalkan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 158/Pdt.G/2017/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris yaitu Tergugat I (TITING HASANAH), Tergugat II (AGUSTINA), Tergugat III (ELIYATI), Tergugat IV (ELIYANI), dan Tergugat V (ERIYANTI);

- Bahwa benar pada tanggal 17 November 1988, Tergugat I (TITING HASANAH), Tergugat II (AGUSTINA), Tergugat III (ELIYATI), Tergugat IV (ELIYANI), dan Tergugat V (ERIYANTI) telah menjual tanah berikut bangunan yang terletak Jalan Rinjani I, Kaveling No. 285 Blok X, Perumnas Depok II Timur, Desa Abadi Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok kurang lebih seluas 90 m<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi), sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3980/Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Gambar Situasi Nomor : 2559/1988 tertanggal 13 Januari 1988 yang tercatat atas nama PANITI NADJARAS dengan batas-batas tanah tersebut yaitu :

- Utara : Bangunan Ruko;
- Selatan : Jalan Rinjani I;
- Timur : Bangunan Rumah Milik Hj.Roesmiyati/Hamzah;
- Barat : Bangunan Rumah milik Haris Fadilah;

kepada Penggugat secara tunai dengan harga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana kwitansi pembayaran tertanggal 17 November 1988 yang ditandatangani oleh TITING HASANAH (Tergugat I);

- Bahwa benar setelah terjadi jual beli tanah dan bangunan antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut sejak itu pula Penggugat menguasai tanah berikut bangunan tersebut sampai saat ini dan selama Penggugat menguasai tanah berikut rumahnya tersebut tidak pernah ada orang lain yang mengklaim atau keberatan atas penguasa tanah tersebut, akan tetapi mengenai sertifikat atas tanah tersebut masih tercatat atas nama PANITI NADJARAS karena pada saat terjadinya transaksi jual beli tanah dan rumah tersebut hanya atas dasar saling percaya dan hanya dibuatkan bukti pembyaaran berupa kwitansi saja;
- Bahwa benar niat Penggugat untuk mengurus balik nama sertifikat tanah tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Kota Depok/Turut Tergugat

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 158/Pdt.G/2017/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kesulitan karena pada saat transaksi jual beli tanah dan rumah tersebut tidak dibuatkan Akta Jual Beli sehingga untuk mengurus balik nama sertifikat tersebut harus dibuatkan Akta Jual Beli terlebih dahulu dengan ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ;

- Bahwa benar Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membuat Akta Jual Beli dan membantu proses balik nama sertifikat atas tanah dan rumah tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Kota Depok/Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut diatas maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan terhadap bukti-bukti yang relevan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, dan terhadap bukti yang tidak Majelis Hakim pertimbangkan dianggap dikesampingkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat dalam persidangan dan dihubungkan dengan surat bukti P-6 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan membuktikan bahwa PANITI NADJARAS (L F. NADJARAS) adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunannya yang terletak di Jalan Rinjani I, Kaveling No. 285 Blok X, Perumnas Depok II Timur, Desa Abadi Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok kurang lebih seluas 90 m2 (sembilan puluh meter persegi), sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3980/Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Gambar Situasi Nomor : 2559/1988 tertanggal 13 Januari 1988 yang tercatat atas nama PANITI NADJARAS dengan batas-batas tanah tersebut yaitu :

- Utara : Bangunan Ruko;
- Selatan : Jalan Rinjani I;
- Timur : Bangunan Rumah Milik Hj.Roesmiyati/Hamzah;
- Barat : Bangunan Rumah milik Haris Fadilah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat dalam persidangan dan dihubungkan dengan surat bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kewarisan dan bukti P-4 berupa surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan dari Pengadilan Negeri Bogor membuktikan bahwa PANITI NADJARAS (L F. NADJARAS) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 1984 yang mana PANITI NADJARAS telah meninggalkan ahli waris yaitu Tergugat I (TITING HASANAH), Tergugat II (AGUSTINA), Tergugat III (ELIYATI), Tergugat IV (ELIYANI), dan Tergugat V (ERIYANTI);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat dalam persidangan serta dihubungkan dengan surat bukti P-2 berupa kwitansi pembayaran telah membuktikan bahwa pada tanggal 17 November 1988 Tergugat I (TITING HASANAH), Tergugat II (AGUSTINA), Tergugat III (ELIYATI), Tergugat IV (ELIYANI), dan Tergugat V (ERIYANTI), telah menjual tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Rinjani I, Kaveling No. 285 Blok X, Perumnas Depok II Timur, Desa Abadi Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok kurang lebih seluas 90 m2 (sembilan puluh meter persegi), sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3980/Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Gambar Situasi Nomor : 2559/1988 tertanggal 13 Januari 1988 yang tercatat atas nama PANITI NADJARAS dengan batas-batas tanah tersebut yaitu :

- Utara : Bangunan Ruko;
- Selatan : Jalan Rinjani I;
- Timur : Bangunan Rumah Milik Hj.Roesmiyati/Hamzah;
- Barat : Bangunan Rumah milik Haris Fadilah;

kepada Penggugat secara tunai dengan harga Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah membuktikan bahwa antara Tergugat I (TITING HASANAH), Tergugat II (AGUSTINA), Tergugat III (ELIYATI), Tergugat IV (ELIYANI), dan Tergugat V (ERIYANTI) dengan Penggugat telah terjadi transaksi jual beli tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Rinjani I, Kaveling No. 285 Blok X, Perumnas Depok II Timur, Desa Abadi Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok kurang lebih seluas 90 m2 (sembilan puluh meter persegi), yang pada saat jual beli tanah berikut bangunan tersebut dibuatkan kwitansi pembayaran saja karena jual beli tanah tersebut atas dasar saling percaya dengan demikian transaksi jual beli tanah berikut bangunan antara Tergugat I (TITING HASANAH), Tergugat II (AGUSTINA), Tergugat III (ELIYATI), Tergugat IV (ELIYANI), dan Tergugat V (ERIYANTI) dengan Penggugat

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 158/Pdt.G/2017/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan sah, maka terhadap petitum kedua gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dapat dikabulkan, dengan perbaikan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat dalam persidangan serta dihubungkan dengan surat bukti P-5 berupa Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan membuktikan bahwa setelah terjadi jual beli tanah pada tahun 1988 berikut bangunan antara Penggugat dengan Tergugat I (TITING HASANAH), Tergugat II (AGUSTINA), Tergugat III (ELIYATI), Tergugat IV (ELIYANI), dan Tergugat V (ERiyANTI) selaku ahli waris dari Almarhum tuan PANITI NADJARAS (L F. NADJARAS), sampai dengan sekarang Penggugat menguasai fisik tanah berikut bangunan tersebut serta Penggugat selalu membayai pajak atas tanah dan rumah tersebut dan selama Penggugat menguasai tanah berikut bangunan tersebut, tidak pernah ada orang lain/pihak lain yang merasa keberatan maupun mengklaim atas kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena transaksi jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat I (TITING HASANAH), Tergugat II (AGUSTINA), Tergugat III (ELIYATI), Tergugat IV (ELIYANI), dan Tergugat V (ERiyANTI) oleh Majelis Hakim sudah dinyatakan sebagai transaksi jual beli yang sah atas tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Rinjani I, Kaveling No. 285 Blok X, Perumnas Depok II Timur, Desa Abadi Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok kurang lebih seluas 90 m<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi), sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3980/Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Gambar Situasi Nomor : 2559/1988 tertanggal 13 Januari 1988 yang tercatat atas nama PANITI NADJARAS, maka Penggugat dapat dikatakan sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Rinjani I, Kaveling No. 285 Blok X, Perumnas Depok II Timur, Desa Abadi Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok kurang lebih seluas 90 m<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi), sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3980/Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Gambar Situasi Nomor : 2559/1988 tertanggal 13 Januari 1988 yang tercatat atas nama PANITI NADJARAS yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tertanggal 4 Maret 1989, dengan batas-batas tanah tersebut yaitu:

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 158/Pdt.G/2017/PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Bangunan Ruko;
- Selatan : Jalan Rinjani I;
- Timur : Bangunan Rumah Milik Hj.Roesmiyati/Hamzah;
- Barat : Bangunan Rumah milik Haris Fadilah;

maka terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dapat dikabulkan, dengan perbaikan amar redaksinya

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah dan rumah sebagaimana tersebut di atas dan selama ini juga Penggugat telah menguasai fisik atas tanah dan rumah tersebut, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Penggugat untuk mengurus balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3980/Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Gambar Situasi Nomor : 2559/1988 tertanggal 13 Januari 1988 yang tercatat atas nama PANITI NADJARAS yang terletak di Jalan Rinjani I, Kaveling No. 285 Blok X, Perumnas Depok II Timur, Desa Abadi Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok di Badan Pertanahan Nasional Kota Depok (Turut Tergugat) dengan demikian terhadap petitum keempat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah berikut bangunan tersebut dan Penggugat juga sudah dinyatakan berhak untuk mengurus balik nama sertifikat atas tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Rinjani I, Kaveling No. 285 Blok X, Perumnas Depok II Timur, Desa Abadi Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, maka terhadap Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Depok (BPN Kota Depok selaku Turut Tergugat) untuk melakukan balik nama atas sertifikat tanah tersebut dari nama PANITI NADJARAS menjadi atas nama Penggugat (ROESMIYATI) , sehingga dengan demikian terhadap petitum kelima gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menyempurnakan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga, Keempat dan kelima dari gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap petitum kesatu gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan demikian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V dan Turut Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR Majelis Hakim berpendapat biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V selaku pihak yang kalah, sehingga dengan demikian terhadap petitum keenam gugatan Penggugat beralasan untuk dapat dikabulkan;

Mengingat, Pasal 125 Ayat (1) HIR, Pasal 181 HIR, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan sah kwitansi jual beli pada tanggal 17 November 1988 antara Tergugat I (TITING HASANAH), Tergugat II (AGUSTINA), Tergugat III (ELIYATI), Tergugat IV (ELIYANI), dan Tergugat V (ERİYANTI) dengan Penggugat (ROESMIYATI), atas sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Rinjani I, Kaveling No. 285 Blok X, Perumnas Depok II Timur, Desa Abadi Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok kurang lebih seluas 90 m<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi), sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3980/Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Gambar Situasi Nomor : 2559/1988 tertanggal 13 Januari 1988 yang tercatat atas nama PANITI NADJARAS;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Rinjani I, Kaveling No. 285 Blok X, Perumnas Depok II Timur, Desa Abadi Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok kurang lebih seluas 90 m<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi), sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3980/Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Gambar Situasi Nomor : 2559/1988 tertanggal 13 Januari 1988 yang tercatat atas nama PANITI NADJARAS yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tertanggal 4 Maret 1989;
5. Memberi izin kepada Penggugat untuk mengurus balik nama Sertifikat atas tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Rinjani I, Kaveling No. 285 Blok X, Perumnas Depok II Timur, Desa Abadi Jaya, Kecamatan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 158/Pdt.G/2017/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukma Jaya, Kota Depok yang tercatat atas nama PANITI NADJARAS menjadi nama Penggugat (ROESMIYATI) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Depok (BPN Kota Depok selaku Turut Tergugat);

6. Memerintahkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Depok (BPN Kota Depok selaku Turut Tergugat) untuk melakukan balik nama sertifikat atas tanah berikut bangun tersebut dari nama semula PANITI NADJARAS menjadi nama Penggugat (ROESMIYATI);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.751.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Senin, Tanggal 18 Desember 2017 oleh kami Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si. dan Nanang Herjunanto. S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 20 Desember 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Arief Fardillah, S.T., S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si

Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.

Nanang Herjunanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Arief Fardillah, S.T., S.H.

## Perincian Biaya :

|                        |       |             |
|------------------------|-------|-------------|
| - Pendaftaran          | : Rp. | 30.000,-    |
| - Proses Perkara       | : Rp. | 75.000,-    |
| - Panggilan            | : Rp. | 3.100.000,- |
| - PNBP Panggilan       | : Rp. | 35.000,-    |
| - Pemeriksaan Setempat | : Rp. | 500.000,-   |
| - Meterai              | : Rp. | 6.000,-     |
| - Redaksi              | : Rp. | 5.000,- +   |

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 158/Pdt.G/2017/PN Dpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

: Rp. 3.751.000,-  
(tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)